

감사결과 처분요구서

분류번호	2025-022	요구일자	2025.7.30.	처분종류	통보
처분대상부서	BBBB사무소	조치부서	BBBB사무소	회신기일	2025.9.29.
건 명	2025년 제1차 해외사무소 감사 - 용역계약 선금 지급 부적정 -				

1. 업무개요

협력단은 계약 후 계약상대자가 정해진 요건을 충족하는 경우로서 선금의 지급을 요청할 때 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 신청한 바에 따라 선금을 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

협력단 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정」 제26조에 의거 협력단은 계약을 체결하고자 하는 상대방에게 계약보증금을 납부하게 하여야 하며, 제27조에 근거하여 구매, 기술용역 및 공사 등 기타 협력단의 부담이 되는 계약을 체결한 후 물가변동, 설계변동, 수원국 요청 등이 있는 경우에는 계약 내용을 변경할 수 있다.

또한, 「원조조달 업무 매뉴얼」 및 「선금지급지침」¹⁾ 상에, 선금은 계약금액의 70%를 초과하지 아니하는 범위 내에서 계약상대자의 신청에 따라 선금을 지급하고, 선금 신청시 의무적으로 지급해야하는 금액을 [표 6]와 같이 정하였다.²⁾

[표 6] 선금 지급 기준

구분	변경 후
공사	- 계약금액이 100억원 이상인 경우 : 100분의 30 - 계약금액에 20억원 이상 100억원 미만인 경우 : 100분의 40 - 계약금액이 20억원 미만인 경우 : 100분의 50
물품제조 및 용역	- 계약금액이 10억원 이상인 경우 : 100분의 30 - 계약금액에 3억원 이상 10억원 미만인 경우 : 100분의 40 - 계약금액이 3억원 미만인 경우 : 100분의 50

한편, 기획재정부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제35조 및 협력단 「선금지급기준」 내규에 따르면, 선금을 지급하고자 할 경우 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하고 예외적으로 ▲국가기관 및 지방자치단체, ▲공기업 및 준

정부기관, ▲특별법에 의한 정부 출연 법인, ▲법률에서 정한 각종 조합 및 그 중앙회와 계약을 체결한 경우에 한하여 증권 또는 보증서 대신 반환사유 발생 시 계약상대자로 하여금 선금 잔액에 해당하는 금액의 현금 반납을 보장받기 위해 그 지급을 약속하는 내용의 문서³⁾를 제출하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 변경계약을 통한 선금 지급 확대 부적정

BBBB사무소는 현지 입찰을 통해 ‘BBBB xxxxxxxxxxxxxx 기자재 조달 용역’에 대한 계약을 ○○○○○이라는 업체와 계약금액 총 xxxxxx에 체결하였으며, 최초 계약기간은 20xx. x. xx.부터 20xx. x. xx.까지였다.

이후 위 계약은 약 2주 뒤, 조달 물품을 기존 3회 분할 납품에서 2회 납품으로 세부 조달 계획을 변경하고, 선금 지급 비율을 변경하는 내용으로 변경계약을 체결하였다.

그런데 기자재 납품을 기존 3회 분할 납품에서 2회 분할 납품으로 변경하는 과정에서 축소된 분할 횟수에 따라 선금지급 비율을 기존 총 계약금의 10%에서 40%로 확대하는 내용의 변경계약을 체결하였으며, 이로 인해 지급가능한 선금 지급 기준이 초과되었다.

[표 7] 계약변경 주요 내용

구분	당 초	변경 후
기자재 납품		

1) 「선금지급지침」 내규는 2025. 2. 25.일자로 폐지

2) 단, 현지입찰의 경우 채권확보 어려움, 신뢰성 등을 고려하여 국제상관례 및 현지법령에 따라 그 범위를 사업부서와 협의하여 결정

3) 지급확약각서

선금 지급	
-------	--

동 계약은 계약금액이 10억 이상인 용역계약으로서 총 계약금액의 30%까지만 선금이 지급 가능함에도 불구하고, 변경계약으로 인해 납품횟수를 줄이는 과정에서 계약금액의 40%까지 선금을 지급하도록 변경하였다.

선금 과다 지급 시 계약업체에서 부적절한 용도로 자금을 유용할 위험이 높아지고, 추후 계약이행 문제 발생 시 자금의 관리 및 통제에도 어려움이 발생하므로 향후에는 정해진 기준 범위 내에서 선금을 지급할 수 있도록 하여야 한다.

② 용역계약 선금 지급 부적정

BBBB사무소는 20xx. x. x.부터 x. xx.까지 20xx년 사무소 xxxxxxxxxxxx 제작에 대한 수의 계약을 승낙사항으로 체결하면서 총 계약금액 xxx 중 50% 이상에 해당하는 xxx을 선금으로 지급하였으며, 이후 최종 산출물 수령 후 나머지 잔금을 지불하기로 하였다.

그러나 선금 지급시 선금액과 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자 상당액을 가산한 금액 이상에 대해 이행기간 종료일 다음날로부터 60일 이상의 기간으로 채권 확보를 했어야 하나, 이러한 조치가 없었고, 업체의 선금 지급 신청서 및 선금 사용계획서 역시 받지 않고 선금을 지급하였다.

계약금액이 소액일지라도 원칙적으로는 본부와 마찬가지로 해외사무소 현지에서 체결하는 계약 역시 선금 지급 시 규정에 따른 적절한 채권을 확보하는 것이 타당하다. 따라서 만약 승낙사항 등으로 인해 계약상대자로부터 채권 확보에 어려움이 있을 경우에는 주재국 현지 법령이나 관례에 따라 최소한의 선금만 지급하고 용역 완료 이후 최종 대가를 지급하거나 용역물 검수 결과에 따라 계약금을 분할 지급하는 것이 적절할 것이다.

4. 조치할 사항

BBBB사무소는 변경계약을 통해 기준을 초과하여 선급을 확대 지급하는 일이 발생하지 않도록 유의하시고, 용역물 검수 결과에 따라 대가를 지급하는 등 현지 계약 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (통보)

감사종류	종합감사
------	------